

国浩律师集团（杭州）事务所

关于

浙江富润股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：浙江富润股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江富润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告

材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会已于 2009 年 12 月 21 日以召开公司第五届董事会第十三次会议，通过了关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。

2、根据贵公司董事会于 2009 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的关于召开本次股东大会的通知（《浙江富润股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，以下称“会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召集。

3、根据会议通知，本次股东大会定于 2010 年 1 月 7 日召开，故贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。

4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议时间、会议地点、参加对象、会议内容、会议登记办法、股权登记日、联系人和联系方式。

5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2009 年 12 月 31 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。

6、根据会议通知，本次股东大会定于 2010 年 1 月 7 日在浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

1、根据会议通知，截止 2009 年 12 月 31 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司全体股东均或其授权代理人有权出席本次股东大会。

本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会的贵公司股东及股东代理人共 5 名，所代表股份为 40,972,160 股，占贵公司股份总额的 29.13%。

本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。

2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、经本所律师查验：本次股东大会采取现场记名投票方式对提案进行表决投票；本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。

2、出席会议的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的下列议案：

- （1） 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
- （2） 审议《关于为参股公司子公司提供担保的议案》。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的第（1）项议案为特别决议事项，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

有效表决权的三分之二以上同意；第（2）项议案为普通决议事项，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意。

4、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：

（1）通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意 40,972,160 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

（2）通过《关于为参股公司子公司提供担保的议案》，同意 40,972,160 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

（本页无正文，为国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江富润股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）

国浩律师集团（杭州）事务所

负责人：吕秉虹

经办律师：吴 钢

陈 捷

二〇一〇年一月七日